

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת איתן גינזבורג

6126/25/פ

הצעת חוק-יסוד : הכנסת (תיקון – קבלת סעיף בחוק-יסוד שדרוש לביטולו או לשינויו רוב מיוחד)

1. בחוק-יסוד : הכנסת¹ (להלן – חוק היסוד), אחרי סעיף 25 יבוא :

"סעיף בחוק-יסוד 25א. קבלה של סעיף בחוק-יסוד הקובע כי אין לשנותו הקובע כי אין לבטלו אלא ברוב של חברי הכנסת לפחות, לשנותו או לבטלו תהיה באותו הרוב."

אלא ברוב של חברי הכנסת

2. בסעיף 46 לחוק היסוד, אחרי "44 או 45" יבוא "וכן הרוב הדרוש לפי סעיף 25א".

דברי הסבר

כיום ניתן לקבל בכנסת ברוב רגיל ואקראי סעיף בחוק-יסוד ששינויו או ביטולו אפשרי רק ברוב מיוחד. מצב שבו מיעוט מחברי הכנסת כובל את ידיה של הכנסת פוגע בעקרון הכרעת הרוב ובהגיון הבריא של הליכי חקיקה. כך למשל, אם בהצעת חוק מסוימת נקבע שיש צורך ברוב של 61 חברי הכנסת על מנת לשנותה או לבטלה, מן הראוי שעל מנת לאשרה תידרש מלכתחילה תמיכה של לפחות 61 חברי הכנסת. להוראות חוק כובלות תפקיד חשוב בדמוקרטיה משום שהן חסינות לשינויים פוליטיים עתיים ובכך משמרות כללי משחק בסיסיים שנמצאים בקונצנזוס פוליטי רחב. זאת למעשה ההצדקה לקיומן בחוקי היסוד, המהווים מעין "תחליף" לחוקה. פעולת הכבילה אפוא ראויה וחשובה במשחק הדמוקרטי, אך יש להיזהר פן תיהפך לכלי בידי המיעוט לכפות את עמדתו על הרוב. במילים אחרות, כבילת הרוב לגיטימית כל עוד היא נעשית על ידי הרוב ומשקפת דה פקטו קונצנזוס פוליטי רחב.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת יואל חסון ועמנואל טרכטנברג (פ/3083/20; הוסרה מסדר היום ביום ט' בסיוון התשע"ח (23 במאי 2018)), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/133/22) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/3626/24).

הצעת החוק זהה לפ/3626/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 69.

כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)